Оферта о заключении договора на оказание услуг психолога

Утверждена «01» ноября 2026 г. преамбула

Порядок заключения Договора, стороны Договора

В соответствии со ст. 435, п. 2 ст. 437 ГК РФ данный документ является публичной офертой, направляемой обществом с ограниченной ответственностью «Медориа40», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1234000009286, 13.10.2023 года Управлением Федеральной налоговой службы по Калужской области, ИНН 4000007162, Лицензия № Л041-01134-33/01287908 выдана 8 июля 2024 года Министерство здравоохранения Калужской области, (248016, Калужская область, город Калуга, Пролетарская улица, дом 111, тел. +7 (4842) 71-90-02), далее именуемое «**Исполнитель**», в лице Генерального директора Катина Евгения Вячеславовича, действующего на основании Устава, в адрес неограниченного круга физических лиц, о намерении заключить Договор на оказание услуг психолога (далее – **«Договор»**) на условиях, описанных в настоящей оферте. Сторонами Договора являются Исполнитель и правоспособное и дееспособное физическое лицо, обратившееся за заключением Договора (далее «**Заказчик**») в своих интересах или в интересах другого лица (далее «**Клиент**»). Ознакомление Заказчика / Клиента с офертой осуществляется путем размещения действующей ее редакции на Сайте по адресу: htt ps://platform.medoria.ru/ либо в приложении «Медориа Здоровье», доступном для операционных систем Android, и iOS (далее – «Мобильные приложения»). Внимательно ознакомьтесь с текстом настоящей оферты, и, если вы не согласны с каким-либо ее пунктом, Договор считается незаключенным и Вам предлагается воздержаться от получения предлагаемых Услуг. Полным и безоговорочным принятием (Акцептом) условий настоящей Оферты считается осуществление Заказчиком / Клиентом следующих конклюдентных действий: регистрации на Сайте либо в Мобильных приложениях, проставления отметок (галочек) о согласии с условиями настоящей оферты и Приложений к ней, внесения предоплаты за Услуги (в случае, если Заказчик/ Клиента является застрахованным лицом по программе добровольного медицинского страхования, и Услуги входят в перечень Услуг, оказываемых в рамках договора добровольного медицинского страхования и либо в рамках иных договоров, внесение предоплаты за Услуги не требуется). Акцепт настоящей Оферты означает, в том числе предоставление Заказчиком/Клиентом согласия на обработку персональных данных и передачу сведений, а также подтверждает факт ознакомления Заказчика/Клиента с Политикой обработки персональных данных, размещенной на Сайте в сети интернет: https://platform.medoria.ru/ либо в Мобильных приложениях. В случае если Услуги оказываются безвозмездно (Заказчику (Кулиенту) предоставляется такая льгота), в соответствии с условиями Договора, то для совершения акцепта необходимо совершение всех указанных выше действий, кроме внесения предоплаты за Услуги. Договор считается заключенным в письменной форме на основании положений п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ (письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято путем акцепта, совершенного конклюдентными действиями). Настоящая Оферта, а также информация об услугах их стоимости могут быть в любое время в одностороннем порядке изменены Исполнителем. Изменения вступают в силу с

момента их размещения на сайте https://platform.medoria.ru/ либо в Мобильных приложениях, и распространяются исключительно на отношения Сторон, возникшие или существующие после внесения соответствующих изменений в Оферту.

Договор оказания услуг психолога

1. Понятия, используемые в настоящем договоре

Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:

Договор: Договор возмездного оказания услуг между Исполнителем и Заказчиком, который заключается посредством акцепта Оферты, совершенного в соответствии с Преамбулой оферты. Договор заключается в целях получения Заказчиком (Клиентом, в пользу которого заключен договор) консультационных услуг психолога, а также получения иных сопутствующих услуг (совместно именуемые – «Услуги»). Договор считается заключенным в письменной форме на основании положений п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ. Неотъемлемой частью Договора является Согласие на обработку персональных данных (Приложение №1).

Услуга- Консультация психолога, предоставляемая Заказчику (Клиентц, в пользу которого заключен договор) Исполнителем на возмездной основе с использованием Сервиса путем применения телекоммуникационных технологий.

Клиент: Физическое лицо, которому оказываются Услуги в соответствии с настоящим Договором, в т.ч. Заказчик, заключивший Договор в свою пользу.

Заказчик: Дееспособное физическое лицо, старше восемнадцати лет, достигшее возраста, необходимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения Договора, заключающий настоящий договор для себя лично или являющееся законным представителем недееспособного или ограниченно дееспособного лица (родитель, опекун или попечитель), далее по тексту – «законный представитель Клиента», заключившее настоящий Договор. Заказчик, заключивший Договор для себя лично и получающий услуги по договору, одновременно является Клиентом.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью ««Медориа40», зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1234000009286, 13.10.2023 года Управлением Федеральной налоговой службы по Калужской области, ИНН 4000007162, Лицензия № Л041-01134-33/01287908 выдана 8 июля 2024 года Министерство здравоохранения Калужской области, (248016, Калужская область, город Калуга, Пролетарская улица, дом 111, тел. +7 (4842) 71-90-02).

Психолог: Лицо, являющееся штатным работником Исполнителя или штатным работником иной привлеченной организации, обладающее необходимой квалификацией для оказания Услуг.

Сервис: программный комплекс «Медориа Здоровье», предоставляемый ООО «Медориа» (ОГРН 1217700180390), предназначенный для хранения данных пользователей в единой информационной системе с использованием единого интерфейса, а также для организации и проведения дистанционных консультаций с применением телекоммуникационных технологий. Право использования Сервиса предоставлено ООО «Медориа» на основании лицензионного договора № 2026/лд1 от 10.08.2026 г., заключенного с ООО «МедориаЗдоровье» (ИНН 7751363120). Исключительные права на программу для ЭВМ и иные результаты интеллектуальной деятельности, используемые в составе Сервиса, принадлежат соответствующим правообладателям. Заказчики (Клиенты) вправе использовать Сервис на условиях простой (неисключительной) лицензии в пределах и на условиях, установленных настоящим договором. Доступ к Сервису предоставляется посредством веб-браузера на электронных устройствах Заказчика (Клиента), а также посредством установленного на электронном устройстве Заказчика (Клиента) приложения для мобильных устройств.

Сайт: Информационная система в сети «Интернет»: https://platform.medoria.ru

Личный кабинет: Персональный раздел Заказчика (Клиента) на Сайте или в Мобильных приложениях, который позволяет Заказчику (Клиенту), его законному представителю, направлять запрос на оказание Услуги, связываться с Психологом, получать устные и письменные консультации, прикреплять и хранить документы. Доступ к прикрепленным в Личном кабинете документам имеет только соответствующий Заказчик (Клиент) или его законный представитель.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель на основании обращения Заказчика обязуется оказать ему, либо иному указанному Заказчиком лицу (Кулиенту) Услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае, если оказание Услуг входит в соответствующую программу добровольного медицинского страхования (застрахованным лицом по которой является Заказчик либо Клиент) или оказание Услуг включено в иные договоры, предусматривающие возможность их получения, такие Услуги оплачиваются соответствующей страховой организацией или иной организацией, на основании действующих договоров с Исполнителем. Заказчик, заключивший Договор в свою пользу является Клиентом — далее по тексту Договора указанное лицо будет именоваться Заказчик (Клиент).
2.2. В соответствии с действующими тарифами на Услуги, размещенными на Сайте и в Мобильных приложениях, Заказчик вправе выбрать и оплатить оказание услуг удаленно, через свой Личный кабинет на Сайте или в Мобильных приложениях.
2.3. Сведения об Услугах указаны на Сайте, в Сервисе и в Мобильных приложениях. Перечень Услуг, оплаченных Заказчиком, отражается в Личном кабинете Заказчика (Клиента) и представляет собой неотъемлемую часть Договора — смету на Услуги, согласованную Сторонами. Смета считается согласованной Сторонами в момент оплаты Услуг при этом письменная форма сметы считается соблюденной (п. 3 ст. 434, ст. 438 ГК РФ).
2.4. Исполнитель оказывает Услуги по месту нахождения Исполнителя (в том числе привлеченной иной организации) или дистанционно с использованием

Сервиса. Исполнитель предоставляет Заказчику (Клиенту) на условиях простой лицензии право использования Сервиса на территории всего мира, способы использования: запись на мобильное устройство Заказчика (Клиента), с целью установки и запуска, для использования функциональных возможностей Сервиса в рамках оказания Услуг.
2.5. Заключая настоящий Договор, Заказчик / Клиент подтверждает, что уведомлен о возможности оказания услуг иными организациями.

3. Условия и порядок оказания услуг
3.1. После предоплаты Услуг Клиент вправе направить с использованием программных средств Сервиса запрос на оказание Услуг. В случае, если Заказчик (Клиент) является застрахованным лицом по программе добровольного медицинского страхования, в рамках которой оказываются Услуги, Заказчик (Клиента) вправе с использованием Сервиса обратиться за оказанием Услуг на условиях, в порядке и в количестве, указанном в соответствующих договорах добровольного медицинского страхования и иных договорах.
3.2. Объем, характер и срок оказания услуг указывается на Сайте.
3.3. Услуги оказывается Исполнителем при доступности выбранного Клиентом Психолога.
3.4. По итогам оказания Услуги с использованием Сервиса путем применения телекоммуникационных технологий Исполнителем составляется и направляется Клиенту посредством Сервиса заключение.

4. Правила использования электронной подписи
4.1 Стороны настоящим согласовали, что в рамках Сервиса они взаимно признают электронные документы, подписанные простой электронной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, если настоящим Договором и действующим законодательством не предусмотрено использование в документах исключительно усиленной квалифицированной электронной подписи.
4.2. Использование ключей простой электронной подписи осуществляется следующим образом: для подписания электронного документа электронной подписью в рамках Сервиса, Заказчик (Клиентом) использует авторизацию на указанном Сервисе с использованием логина и пароля после регистрации Заказчика (Клиента) в Сервисе.
4.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении ключей электронной подписи.
4.4. Стороны согласовали, что все действия и электронные документы, сформированные, используемые и направляемые в адрес Исполнителя с использованием ключа электронной подписи (посредством функций Сервиса) Заказчиком (Клиентом), считаются сделанными и направленными Заказчиком (Клиентом). Подписание документов в Сервисе может происходить, в том числе посредством проставления Заказчиком (Клиентом) в рамках одной сессии специального символа («галочки») напротив соответствующего документа (ссылки на документ).

5. Стоимость услуг, порядок оплаты и условия возврата
5.1. Услуги оказываются Заказчику (Кленту) за плату при условии их приобретения Заказчиком (Клиентом), за исключением п. 5.2. настоящего Договора. Стоимость Услуг указывается на Сайте и в Мобильных приложениях за каждую Услугу. Если

Заказчик (Клиент) приобретает право требовать от Исполнителя предоставления Услуг, в сроки указанные на Сайте, то услуга считается оказанной независимо от того, было ли затребовано Заказчиком (Клиентом) оказание таких Услуг или нет по истечении указанного срока, при этом Договор в части предоставления соответствующих Услуг считается абонентским договором в соответствии с п. 429.4. Гражданского кодекса РФ (далее – «Длящиеся услуги»). Услуги также являются по своему характеру разовыми.

5.2. В случае, если Заказчик (Клиент) является застрахованным лицом по программе добровольного медицинского страхования, в рамках которой оказываются Услуги, стоимость Услуг оплачивается соответствующей страховой организацией, выдавшей полис, в порядке, установленном договором добровольного медицинского страхования или иным договором, заключенным с Исполнителем. По окончании действия программы добровольного медицинского страхования Заказчик (Клиент) утрачивает право на получение Услуг.

5.3. Стоимость Услуг включает вознаграждение, расходы и издержки Исполнителя, связанные с оказанием Услуг.

5.4. Оказание Услуг происходит при условии их предоплаты в полном объеме.

5.5. Оплата Услуг осуществляется в безналичном порядке одним из способов, указанных в Сервисе по выбору Заказчика.

5.6. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств по банковским реквизитам Исполнителя.

5.7. В случае поступления жалобы от Заказчика (Клиента) относительно качества оказанных Услуг и в иных подобных случаях, денежные средства могут быть по решению Исполнителя возвращены Заказчику (Клиенту).

5.8. Условия возврата денежных средств, внесенных Заказчиком в качестве оплаты стоимости Услуг:

5.8.1. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем на основании заявления Заказчика об отказе от получения Услуг и возврате денежных средств, направленного в произвольной форме посредством электронной почты Заказчика (Клиента), адрес которой указан в Личном кабинете, на адрес Исполнителя medoria.med@mail.ru, которое должно содержать ФИО Заказчика, номер телефона Заказчика, размер стоимости Услуг, подлежащей возврату Заказчику, наименование Услуги, приобретенной Заказчиком по Договору, информацию о дате оплаты стоимости Услуг Заказчиком Исполнителю, дату заявления.

5.8.2. В случае, если заявление Заказчика об отказе от получения Услуг и возврате денежных средств, указанное в п. 5.8.1. настоящего Договора, направлено Заказчиком по истечении срока оказания Услуг, и/или Исполнитель к моменту такого отказа Заказчика от Услуг приступила к оказанию таких Услуг, стоимость Услуг считается равной сумме фактических расходов Исполнителя на оказание Услуг и возврату не подлежит.

5.8.3. В случае, если для осуществления Исполнителем возврата денежных средств на банковский счет Заказчика будет необходима скан-копия соответствующего заявления Заказчика об отказе от получения Услуг и возврате денежных средств, которое должно содержать ФИО Заказчика, информация о паспортных данных Заказчика, информация об альтернативных реквизитах банковского счета Заказчика и скан-копия чека об оплате Услуг, то осуществление возврата денежных средств Исполнителем будет произведено только на основании скан-копии такого заявления Заказчика об отказе от получения Услуг и возврате денежных средств. Возврат денежных средств, в соответствии с

условиями настоящего пункта Договора, осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Исполнителем скан-копии такого заявления.
5.9. Оплата Услуг осуществляется при помощи организаций, оказывающих услуги по приему и перечислению платежей в безналичной форме. Исполнитель не имеет доступа к платежным реквизитам Заказчика (Клиента).

6. Иные права и обязанности сторон
6.1. Исполнитель обязуется:
6.1.1. Обеспечить Клиента (Заказчика) дополнительной бесплатной, доступной и достоверной информацией по вопросам, связанным с оказанием Услуг и иным вопросам, относящимся к предмету настоящего Договора.
6.1.2. Уважительно и гуманно относиться к Клиенту.
6.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя информацию и документацию о Клиенте (Заказчике).
6.1.4. Обеспечить оформление, ведение и хранение документации, учетных и отчетных статистических форм в установленном законом порядке.
6.1.5. Предоставлять путем размещения в Личном кабинете Заказчика (Клиента) информацию о доступном и оплаченном перечне Услуг (как разовых Услугах, так и предусмотренных Программой Исполнителя), с их описанием, условиями и сроками предоставления, периодом действия Услуг, в течение которого Заказчик (Клиент) вправе получить Услуги.
6.1.6. Выполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. Исполнитель имеет право:
6.2.1. Получать от Заказчика (Клиента) информацию, необходимую в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредоставления либо неполного или неверного предоставления Заказчиком (Клиентом) информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации.
6.2.2. Получать вознаграждение за оказание Услуг по настоящему Договору.
6.2.3. Привлекать по своему усмотрению к оказанию Услуг по настоящему Договору иные организации, имеющие необходимые лицензии, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
6.3. Заказчик (Клиент) обязуется:
6.3.1. Выполнять рекомендации Психолога либо обеспечивать их выполнение Клиентом, в том числе рекомендации о специалистах, к которым следует обратиться для постановки/подтверждения/уточнения диагноза и назначения лечения.
6.4. Оплачивать Услуги в порядке, в сроки и на условиях, которые установлены настоящим Договором.
6.5. Соблюдать правила оказания Услуг и правила пользования Сервисом, Сайтом и Мобильными приложениями.
6.6. Обеспечить условия конфиденциальности в момент оказания Услуги, а также при обращении к сведениям, хранящимся в личном кабинете.
6.7. Выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Договором.
6.7. Заказчик (Клиентом) имеет право:
6.7.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с настоящим Договором.

6.7.2. Предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.
6.7.3. Выбирать Психолога из числа сотрудников Исполнителя.
6.7.4. Получать сведения о квалификации и сертификации Психологов.

7. Конфиденциальность

7.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о факте обращения Клиента за психологической помощью, и иные сведения, полученные при его обследовании и лечения.
7.2. Заключая настоящий Договор, а также получая Услуги, Заказчик (Клиентом) предоставляют свое согласие на передачу персональных данных, третьим лицам, а именно — лицам, оплатившим Услуги, включая страховые организации, а также организациям, привлеченным Исполнителем для оказания Услуг Клиенту.

8. Ответственности сторон

8.1. Исполнитель несет ответственность перед Клиентом (Заказчиком) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.
8.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неоказание или ненадлежащее оказание услуг, если это было вызвано одной из следующих причин:
• непредставление или несвоевременное представление Клиентом информации, необходимой для оказания услуг, включая предоставление недостоверной или ложной информации;
• невыполнение Клиентом рекомендаций работников Исполнителя.
8.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
8.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
8.5. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

9. Иные условия

9.1. Настоящий Договор является публичным договором, его форма расположена на Сайте и в Мобильных приложениях для ознакомления неограниченного круга лиц.
9.2. Настоящий Договор заключен в порядке, описанном в преамбуле оферты о его заключении.
9.3. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок. Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора письменно уведомив Исполнителя, в том числе, с использованием Сайта или Сервиса. При этом возврат денежных средств производится Исполнителем на основании п. 5.8. настоящего Договора.

9.4. В случае если какое-либо из условий Договора являются по какой-либо причине недействительным, такая недействительность не оказывает влияния на действительность остальных условий Договора, которые остаются в силе.
9.5. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.6. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
9.7. Претензионный порядок разрешения споров между Сторонами обязателен, срок ответа на претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с даты ее получения. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке:
• иски о защите прав Заказчика или Клиента будут предъявляться в суд по выбору соответственно Заказчика или Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ;
• иски Исполнителя к Заказчику (Клиенту) предъявляются в судебный участок № 418 г. Москвы, если же спор подсуден районному суду, тогда иск предъявляется в Пресненский районный суд города Москвы. Заказчик (Клиентом) вправе изменить настоящее условие, уведомив Исполнителя в письменной форме об отказе от договорной подсудности до момента возникновения судебного спора между Исполнителем и Заказчиком.

10. Адрес и реквизиты Исполнителя
Общество с ограниченной ответственностью «Медориа40»
Юридический адрес: РФ, 249034, Россия, Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Ленина, д. 205, помещ. 1
ИНН 4000007162,
КПП 400001001,
ОГРН 1234000009286,
Генеральный директор Катин Евгений Вячеславович